

일련번호	06	감사자	토목4급 		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 건설공사 신호수의 적정 배치 방법 전파

소 관 부 서 실

조 치 부 서 실

내 용

1. 업무 개요

K-water는 「한국수자원공사법」에 따라 수자원개발시설¹⁾의 건설 및 운영·관리, 수도시설²⁾의 건설 및 유지·관리, 산업단지 및 특수지역³⁾의 개발 등의 사업을 수행하고 있고, 이에 따른 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

그리고, 실은 건설공사 현장 품질, 안전분야의 내실있는 점검 시행 및 건설관리 업무체계 고도화 등을 통해 산업재해와 건설사고를 예방하고 부실공사를 방지하기 위한 건설공사 안전관리 총괄, 건설공사 종합점검 및 하도급 관리 등 업무를 수행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「경비업법」 제2조(정의)에 따라 “경비업”이라 함은 아래 [표 1]에 해당하는 업무의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 말한다.⁴⁾

- 1) 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐, 하구둑 및 다목적용수로, 내륙주운 및 운하시설 등
- 2) 지방상수도 및 마을상수도는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업으로 한정
- 3) 공사가 시행하였거나 시행 중인 사업단지 및 특수지역의 개발과 관련된 구역에서의 개발로 한정
- 4) 국민의 생명과 직결되는 교통·인파사고에 대한 안전 강화를 위해 혼잡·교통유도경비업무 신설(2025.1.31. 시행)

[표] 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 중 공사기록 사진 촬영 대상

가. 시설경비업무 : 경비를 필요로 하는 시설 및 장소에서의 도난·화재 그 밖의 혼잡 등으로 인한 위험발생을 방지하는 업무
 나. 호송경비업무 : 운반중에 있는 현금·유가증권·귀금속·상품 그 밖의 물건에 대하여 도난·화재 등 위험발생을 방지하는 업무
 다. 신변보호업무 : 사람의 생명이나 신체에 대한 위해의 발생을 방지하고 그 신변을 보호하는 업무
 라. 기계경비업무 : 경비대상시설에 설치한 기기에 의하여 감지·송신된 정보를 그 경비대상시설외의 장소에 설치한 관제시설의 기기로 수신하여 도난·화재 등 위험발생을 방지하는 업무
 마. 특수경비업무 : 공항(항공기를 포함한다) 등 대통령령이 정하는 국가중요시설(이하 "국가중요시설"이라 한다)의 경비 및 도난·화재 그 밖의 위험발생을 방지하는 업무
 바. 혼잡·교통유도경비업무: 도로에 접속한 공사현장 및 사람과 차량의 통행에 위험이 있는 장소 또는 도로를 점유하는 행사장 등에서 교통사고나 그 밖의 혼잡 등으로 인한 위험발생을 방지하는 업무

자료: 감사 제출 자료 재구성

같은 법 제4조(경비업의 허가)에 따라 경비업을 영위하고자 하는 법인은 도급받아 행하고자 하는 경비업무를 특정하여 그 법인의 주사무소의 소재지를 관할하는 시·도경찰청장의 허가를 받아야 하고, 제7조의2(경비업무 도급인 등의 의무)에 따라 허가를 받지 않은 자에게 경비업무를 도급하여서는 안되며, 제13조(경비원의 교육 등)에 따라 경비업자는 경비업무를 적정하게 실시하기 위하여 경비원으로 하여금 경비원 신임교육 및 직무교육을 받게 하여야 한다.

또한, 같은 법 제28조(벌칙)에 따라 제4조 규정에 의한 허가를 받지 않고 경비업을 영위한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 정하고 있다.

한편, 「건설기술 진흥법」 제63조(안전관리비용)에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때, 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하고, 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조(안전관리비)에 따라 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수의 배치비용 등 공사장 주변의 통행안전 관리대책 비용이 포함되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「건설기술 진흥법」에 따라 건설공사 시행 중 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수를 배치하여야 하고, 해당 신호수는 「경비업법」에 따른 ‘혼잡·교통유도경비 업무’에 해당하므로, 「경비업법」에 따른 신호수 배치 업무가 포함된 건설공사를 도급받으려면 경비업 면허를 소지하고 있어야 하며, 그렇지 않은 경우 신호수 배치 업무에 대해서는 해당 면허를 소지하고 있는 업체에 재도급(하도급)하여야 한다.5)

그런데, K-water가 시행하고 있는 건설공사 중 혼잡·교통유도경비원(이하 “신호수”라 한다.)이 반영되어 있는 공사의 신호수 투입 현황을 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 건설공사 원도급사와 하도급사가 모범운전자를 배치하거나 보통인부를 고용하여 신호수를 투입하고 있으며, 원도급사 및 하도급사는 경비업 면허를 보유하고 있지 않아, 개정된 「경비업법」에 따른 신호수 배치가 적절하게 이루어지지 않고 있다.

[표 2] 주요 건설공사 신호수 배치 현황

공 사 명	공사금액 (백만원)	공사기간	신호수 반영 현황		신호수 배치 현황		고용주 경비업 면허 보유 여부
			수 량 (인)	금 액 (백만원)	고용주	신호수	
○○○○○용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	65,771	'21.12.~ '26. 3.	4,960	702	원도급사 하도급사	보통인부	X
㉸㉸광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사	35,663	'23. 6.~ '26. 8.	410	59	하도급사	보통인부	X
↕↕댐 도수로 이설공사	17,169	'23. 9.~ '25.12.	100	16	하도급사	보통인부	X
㉸㉸(Ⅰ)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	80,138	'21.11.~ '25. 4.	4,720	684	원도급사 하도급사	보통인부 모범운전자	X
㉸㉸(Ⅰ)공업용수도 ㉸㉸신구계통 노후관 개량사업	56,927	'24. 3.~ '27. 6.	2,560	402	원도급사	보통인부 모범운전자	X
㉸㉸남부권 광역상수도 관로복선화사업 시설공사	57,229	'23.12.~ '27.12.	1,737인	279	하도급사	보통인부	X

5) 단, 시설주가 신호수에 배치되는 인력을 직접 고용하거나, 도급 관계가 없는 모범운전자를 배치하는 경우에는 「경비업법」의 적용을 받지 않음(ππ청 질의회신 결과, 신청번호 1AA-2503-0401394)

공 사 명	공사금액 (백만원)	공사기간	신호수 반영 현황		신호수 배치 현황		고용주 경비업 면허 보유 여부
			수 량 (인)	금 액 (백만원)	고용주	신호수	
충청저수지 재해예방 건설공사	4,814	'24. 1.~ '26. 7.	78	12	하도급사	보통인부	X
γγγ(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성제고사업 2공구	208,068	'16.12.~ '27. 4.	17,635	2,589	하도급사	보통인부 모범운전자	X
γγγ(Ⅳ) 복선화사업 시설공사	40,547	'21. 5.~ '25. 4.	489	121	원도급사	보통인부	X
♥강하류권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)	67,982	'22.11.~ '26. 9.	1,008	504	하도급사	보통인부 모범운전자	X
★★★★★상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차) 시설공사	47,135	'23. 6.~ '27. 7.	3,196	511	하도급사	보통인부 모범운전자	X
γγγ 국가산업단지 용수공급사업 시설공사(2차년도)	2,332	'25. 3.~ '26. 1.	550인	114	원도급사	보통인부	X

자료: 감사 제출 자료 재구성

한편, 위와 같이 표본 조사한 건설공사의 시행부서에서는 신호수 배치와 관련한 개별 법령이 최근 개정 시행됨에 따라 해당 사항을 인지하고 있지 못한 것으로 확인되었다.

따라서, K-water가 시행하는 건설공사 중 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수를 배치하여야 하는 경우, 모범운전자 배치 또는 해당 원도급사 또는 하도급사가 「경비업법」에 따른 관련 허가를 득한 후 신호수를 배치하거나, 신호수 배치 업무에 대해서는 원도급사가 해당 허가를 득한 업체와 하도급계약을 체결할 수 있도록 전파하고 도로와 접한 공사장 주변 등 안전사고의 위험성이 높은 장소에 전문교육을 받은 경비원을 배치하여 안전을 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견 €€€€실은 감사 결과를 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 €€€€실장은 건설공사 중 배치되는 신호수가 관련 규정에
따라 적정하게 배치될 수 있도록 관련 사항을 전 부서에 전파하시기 바랍니다.

(통보)